جامعة القاهرة
معهد البحوث والدراسات الافريقية
قسم السياسة والاقتصاد

ظاهرة القرصنة على سواحل الصومال وخليج عدن
دراسة فى الأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية

رسالة مقدمة لإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير
فى الدراسات الآفريقية من قسم السياسة والاقتصاد (سياسة)

اعداد
الطالبة / سهام محمد عزالدين صالح جبريل

تحت إشراف

الاستاذ الدكتور / محمود ابو العينين
استاذالعلوم السياسية بقسم السياسة والاقتصاد
بمعهد البحوث والدراسات الافريقيه–جامعة القاهرة

يوليو ٢٠١٢م


بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
* أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي
الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً *
صدق الله العظيم
سورة الكهف
الآية(٧٩)

ملخص الرسالة

تناولت رسالة ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن دراسة فى الأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية والمقدمة لإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير فى الدراسات الآفريقية من قسم السياسة والاقتصاد (سياسة) بمعهد معهد البحوث والدراسات الافريقية ، ظاهرة القرصنة من خلال عدة ابعاد اقليمية ودولية الى جانب دراسة الواقع الداخلى واسباب ظهور ظاهرة القرصنة فى هذه المنطقة حيث تم تقسيم الرساله الى :- مقدمة وخمسة فصول ثم خاتمة وهم كالتالى :-

تناول الفصل الآول: ظاهرة القرصنة البحرية : تحليل تاريخى وقانونى، وذلك من خلال ثلاثة مباحث تناول المبحث الاول : التعريف بظاهرة القرصنة وأبعادها السياسية والاقتصادية وطرح النقاط التالية : الابعاد السياسية لظاهرة القرصنه- الابعاد الإقتصادية لظاهرة القرصنه، الابعاد الاجتماعي لظاهرةالقرصنة وتناول المبحث الثانى : خلفية تاريخية حول ظاهرة القرصنة من خلال النقاط التالية: -

ظاهرة القرصنه تاريخي – مناطق انتشار القرصنه – الشعوب التى كانت تتحترف مهنة القرصنه

كما تطرق المبحث الثالث الى : توافر عناصر الجريمه المنظمه من خلال : – تعريف بماهية القرصنه وعناصرها الاساسيه – المفاهيم القانونيه وتجريم للقرصنه ،المفاهيم العالميه للقرصنه.

فى الفصل الثانى تم تناول : أسباب ظاهرة القرصنة في المنطقة من ثلاثة مباحث :-

تحدث المبحث الأول عن: إنهيارالصومال من خلال:-

تداعيات انهيار الصومال وتدهور الاوضاع السياسيه والأوضاع الإنسانية للصوماليين فى الداخل ، الوضع الإنسانى للصوماليين فى الخارج (اللاجئين)

وعرض المبحث الثانى:- بداية عمليات القرصنة في منطقة الدراسة من خلال :-

شرح وافى وتحديد جغرافى لكل من الصومال وخليج عدن ومنطقة البحرالاحمر- نشأة وبداية عمليات القرصنه على سواحل الصومال والقاء الضوء عن كيف تتم عمليات القرصنة .

وفى المبحث الثالث :- تم مناقشة العوامل الدولية والاقليمية من خلال:-

موقف القانون الدولى من القرصنه – مصالح القوى الدوليه فى المنطقه – وخطر صراع القوى الدولية والاقليميه على امن المنطقه – الهدف من تدويل ظاهرة القرصنه فى المنطقه.

فى الفصل الثالث تم توضيح : مواقف القوى الدولية في مواجهة القرصنة من خلال المبحث الآول :-

موقف الولايات المتحده تناول فية : لتدخل الامريكى ومراحل تطوره – اشكال التواجد البحرى الامريكى بالمنطقة – والتعاون الامريكى مع دول الجوار، واليات التعاطى الامريكى مع الظاهرة.

وفى المبحث الثانى تم تناول :- الموقف الاتحاد الاوربى من خلال : موقف دول اوربا بشكل عام

موقف الاتحاد الاوربى – موقف حلف الناتو.

وتم تناول فى المبحث الثالث :– موقف الصين ودول شرق اسيامن خلال :– جهود الدول الآسيوية موقف الصين – موقف الهند – موقف ماليزيا

وتطرق المبحث الرابع الى : موقف المنظمات الدولية من خلال : مسئولية المجتمع الدولى موقف المنظمات الدوليه ،

تناول الفصل الرابع : الآثار واالتداعيات الإقليمية للظاهرة :–من خلال

المبحث الأول :– تأثير الظاهرة أقتصادياً على دول المنطقه ، تأثير الظاهرة على اقتصاديات دول المنطقه – التداعيات الأقتصاديه على دول المنطقه– دور دول المنطقة لمواجهة القرصنة البحرية

وفى المبحث الثانى تم عرض :– التداعيات الأمنية والسياسية على دول المنطقة، من خلال : خطورة ظاهرة القرصنه وتداعيات الامنية على دول الجوار– تداعيات ظاهرة القرصنة وخطورتها على الاستقرار والسيادة –مخاطر تدويل ظاهرة القرصنه لصالح القوى الاقليمية والدوليه

وفى المبحث الثالث :– تم التعرف على : الموقف المصرى من القرصنه ، من خلال تداعيات القرصنة على مصر– خطورة القرصنه على قناة السويس – الموقف المصرى من القرصنة .

وفى المبحث الرابع تم التطرق الى :– الموقف الإقليمي من الظاهرة من خلال المنظمات الاقليمية دور الجامع العربية– دور الاتحاد الافريقى – دور مجلس التعاون لدول الخليج العربى – دور منظمة التعاون الإسلامى

وفى الفصل الخامس والأخير : تم وضع رؤية مستقبلية لظاهره القرصنة من خلال اربعة مباحث بها اربعة سيناريوهات وهى :– فالمبحث الاول طرح سيناريوهات : المواجهة البحر– المواجهة البرية

المبحث الثانى : وضع خيارات المجتمع الدولى من خلال خطورة : تداعيات غياب الدوله فى الصومال ثم وضعت توصيات تطرحها خيارات المجتمع الدولي – خيارات المجتمع الدولى وشراكة دول الجوار

وفى المبحث الثالث : تم وضع سيناريو : تنمية الاستثمارات فى الصومال من خلال النقاط التالية توفير ودعم الاستقرار فى الصومال – تفعيل دور المواطنين داخل المجتمع – وضع استراتيجية شراكة اسلامية عربية لإعادة اعمار الصومال .

كما تم طرح سيناريو رابع فى المبحث الرابع حول : الرؤية المستقبلية من خلال دعم قوى الدولة الشاملة من خلال العمل فى اتجاهين هامين وهما : إتجاه إستخدام القوى الصلبة " **Hard Power** "

– إتجاه إستخدام القوى الناعمة " " **Soft Power**

ثم نأتى بخاتمة الرسالة والتى قدمت خلاصة هذه الفصول ، وقد تم تزويدالرسالة بالملاحق والجداول و الخرائط والأشكال والمراجع التى تم تجميعها وطرح خلاصتها فى هذه الدراسة التى ارجو وأحسب ان تضيف مزيدا من الضوء على ظاهرة القرصنة البحرية بكل ابعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية .

الشكر والتقدير

أتوجة بالشكر التقدير والاحترام الى اساتذتى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة ورئيسها الذى شعرت منهم بمدى الحرص والإهتمام بهذه الدراسة ، حيث اكرمنى الله بنيل درجة الماجستيروالموافقة على الحصول على استكمال متطلبات الحصول على الدرجة والموافقة على هذه الررسالة بتقدير امتياز ، وذلك فى مناقشة بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٩م – من مساء يوم الثلاثاء الساعة الرابعة مساء ، وبحضورالاساتذه الافاضل أعضاء لجنة المناقشة المكونة من :"-

الإستاذ الدكتور / جمال ضلع – رئيس اللجنة

رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية واستاذ العلوم السياسية –بمعهد الدراسات الافريقية –جامعة القاهرة

الاستاذ الدكتور / محمد حسين –استاذ العلاقات الدولية –بكلية الاقتصادوالعلوم السياسة –جامعة القاهرة

الاستاذ الدكتور / محمود ابو العينين – مشرف البحث

استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات الافريقية –جامعة القاهرة

حيث اسجل شكرى وتقديرى الخاص إلى أساتذتى : رئيس واعضاء اللجنة الموقرة :-

الاستاذ الدكتور /جمال ضلع – رئيس اللجنة – الاستاذ الدكتور / محمد حسين –استاذ العلاقات الدولية

واالشكر والتقدير الى : الاستاذ الدكتور / محمود ابو العينين – مشرف البحث

استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات الافريقية –جامعة القاهرة

الذى جعل منى باحثا ومدققا أفخر بأنى تتلمذت على يديه .

كما اقدم كل الشكر والتقدير لكل اساتذتى بمعهد الدراسات الافريقية –جامعة القاهرة ، الاستاذ الدكتور عميد المعهد ، واساتذتى الموقرين به خاصة قسم الاقتصاد والعلوم السياسية ، والاستاذ وإدارة المعهد ، الذين عملوا على تهيئة أفضل الظروف للدراسة والإطلاع فى جو علمى متميز بهدف إرساء قواعد البحث العلمى وإلى السادة الموقرين أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وكذا النخبة المختارة من الأساتذه الأفاضل به ، على ماقدموه من مادة علمية وخبرة عملية قلما تتوفر فى صرح علمى أخر .

كما ان الشكر موصول لكل من استفدت من مؤلفاته العلمية ولكل من أسدى لى نصيحة او قدم معلومة أسهمت فى انجاز هذا البحث ، سائلة المولى عز أن يكون هذا البحث خير معين على انجازه وأن يكون هو البداية لإنطلاق بحثية متقدمة انشاء الله .

وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ولمصرنا العزيزه الغالية دوام الرفعة والسؤدد ، وأن تجتاز مصر هذه المرحلة العصيبة من تاريخاها وأن يديم الله عليها وعلى أهلها نعمة الآمن والآمان والايمان وتبقى داخلة انشاء الله فى رحاب قولة سبحانه وتعالى ادخلوا مصر انشاء الله أمنين

الإهداء

أُهدى بحثى هذا الى أعز وأغلى مافى حياتى والذى علمنى حب العلم وقيمة الوطن والدفاع عن ترابه الغالى والذود عنة والجهاد فى سبيل الدفاع عنه بكل مانملك من امكانات العلم والفكر والقيم ،الى روح والدى ووالدتى الذى تعلمت منهما الكثير.

والى اسرتى الصغيرة :

زوجى العزيز شريك رحلة الحياة ورفيق الدرب وعضدى وسندى

والى زهور حياتى وحصاد سنواتها : ابنائى وبناتى ، واحفادى وحفيداتى

والى احبتى : اخوتى واخواتى واسرهم الغالية .

اهدى هذا البحث الى وطنى مصر العزيزة الغالية ، تاج العلاء فى مفرق الشرق ، والتى ارى ان دورها العظيم أت فى القريب انشاء الله ،

كما أهدى بحثى الى كل باحث يهمهة حال وطننا وبلادنا، وامتنا ، ويشعر بأنه هناك دورغائب لها ولابد ان يعود ويفعل كى ترتقى بلادنا ويرتفع به قدر امتنا وتعود الى سابق مجدها التليد وتاريخها العظيم .

اولا موضوع الدراسة :-

تعتبر ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن من الظواهر الدولية الهامة ، والتى تفشت على إثر انهيار الحكومة المركزية وانعدام رقابتها الأمنية على السواحل الصومالية ، مما عكس نموذج سلبى لتردي الحالة السياسية التي تشهدها دولة الصومال، وما تبعه ذلك من تداعيات أمنية خطيرة ليس في الصومال فحسب، بل على دول المنطقة بأسرها والذى امتدت خطورتها إلى دول العالم بشكل عام ، حيث أدى تنامي هذه الظاهرة إلى تهديد كامل لنشاط حركة التجارة العالمية، والتى تركزت فيها أعمال القرصنة فى منطقة هامة بحكم الموقع الجغرافي لكل من الصومال وخليج عدن، الذي يربط الشرق بالغرب عبر قناة السويس .

وعلى الرغم من أن القرصنة البحرية ليست ظاهرة حديثة، إذ تضرب بجذورها في عمق التاريخ الذي يسجل بين دفتيه الكثير من قصص وروايات القراصنة، وبطولات مواجهتهم والتخلص من حيلهم، إلا أنه ومع التطور الهائل في وسائل الإعلام والاتصالات تنامي الشعور بحجم الظاهرة وخطرها، خاصة وأن عملياتها وحوادثها تزايدت بشكل ملحوظ مع استخدام الاساليب التكنلوجية المتطورة فى هذا المجال ، حتى وصل الأمر إلى تسلح القراصنة بقاذفات وقنابل وأسلحة ثقيلة ، تم على أثرها اختطاف العديد من السفن حيث اصبحت من الظواهر التى تلقى اهتماما كبيرا من قبل المجتمع الدولى مما لها من اثار سلبية على امن المنطقة وخطورة تداعيات ذلك على دولها خاصة انها فى منطقة ممر تجارى تجارى عالمى ، خاصة أن أهمية هذا الموضوع تزداد خطورة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات وتوترات في جميع أنحاء العالم، سواءً سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

فالقرصنة ليست إلا حلقة من سلسلة مآزق تواجه العالم من إرهاب، ومخدرات، وتجارة بالبشر وغيرها. وكان الإسلام سبّاقاً في ردعها بتشريع ما يسميه الفقهاء حد الحرابة ، كما ان القانون الدولى قد ادان كل اشكال القرصنة ، ووضع اساليب الردع القانونى لها ثم جاءت تشريعات الأمم المتحدة في قرارات للتعامل مع القراصنة ، وعلى إثرها تحركت بعض التحالفات لصد هذه الظاهرة، منها قوات بحرية لدول الإتحاد الأوروبي و حلف الناتو،ثم جاء التحرك العربي الدول البحر الأحمر بتشكيل قوة عربية بحرية للغرض ذاته وكذلك التحرك الافريقى في إحساس بخطورة الموقف على ألامن القومي لدول المنطقة ، والتخوف من إتخاذ القرصنة ذريعة لتدويل بحارها .

والواقع أن القرصنة خاصة في منطقة القرن الأفريقي تعاظمت للحد الذي خرج عن نطاق السيطرة ومس أثره البعد الإقتصادي وإمتد إلى الأمني حتى لتلك الدول البعيدة عنها، والمتبصر في أمر القرصنة في هذه المنطقة ، يرى أنها تخفى ورائها صراعات سياسية ومصالح واطماع دولية فليس الأمر ثلة من القراصنة فحسب ، بل هى خطوة متقدمة تتضح فيها سمات تغلغل نفوذ قوى دولية واقليمية في مشروع الهيمنة لهذه القوى تحت مظلة حماية وتأمين المصالح الدولية والاقليمية في قارة تزخر بالموارد شُغلت شعوبها عنها بالصراعات و التناحروتنامت فيها العديد من الظواهرالسلبية وعلى رأسها ظاهرة القرصنة البحرية .

مقدمة

تسعى هذه الدراسة الى بحث وتحليل ظاهرة حجز وإختطاف السفن التى مافتئت تتسع رحاها على سواحل الصومال وفى منطقة باب المندب وخليج عدن وبحر العرب والتى تعتبرنوعا من انواع القرصنة البحرية فاصبحت ظاهرة تهدد الامن العربى والافريقى وطالت تداعياتها كافة دول المنطقة ، حيث فجرت اعمال القرصنه هذه والتى تزايدت وتيرتها فى الاونة الاخيرة قبالة السواحل الصومالية قضايا امنية واستراتيجية ذات ابعاد اقليمية وعالمية وتداعيات ذلك على امن دول المنطقة التى يرتبط امنها القومى والاستراتيجى بهذه المنطقة من البحرالاحمر والدول المطله عليه من الجانبين العربى الاسيوى والافريقى

حيث تنامت على ارض احدى دولها شكل من اشكال القرصنة البحرية التى تتم قبالة السواحل الصومالية الممتده على طول خليج عدن والذى يربط مابين البحر العربى وباب المندب والبحر الآحمر حيث لايمكن ان يتجزأ ذلك البعد الامنى ، بل يمتد ذلك الى الاطراف الشمالية للبحر الاحمر الى خليجى العقبة والسويس وحنى قناة السويس حيث باتت القرصنة الصومالية تنذر بخطر تهديد واحدا من اهم الطرق البحرية فى العالم ، كما ان ذلك يؤثر ايضا على امن منطقة الخليج العربى حيث الاهمية الاستراتيجية التى تتعدى الحدود والفواصل بين هذه الدول الى تداعيات اقليمية ودولية قد لايحمد عقباها، فلقد اضحت ظاهرة القرصنة فى خليج عدن وباب المندب وبحر العرب تؤرق العالم كله.

فعلى الرغم من التقدم الحضارى الكبير فى العالم وعلى الرغم من وجود منظمات دولية ووسائط رصد ومراقبة فائقة القدرة وطيران سريع واسلحة فعاله ، عادت اعمال القرصنة البحرية لتطفو على السطح من جديد ولاسيما بعد هجمات القراصنه قرب السواحل الافريقية ومع تزايد عمليات القرصنة قبالة الساحل الصومالى مع تطور آلياتها واستخدام تقنيات حديثه مما يجعل خليج عدن ممر غير أمنا بل يهدد الملاحة البحرية فى قناة السويس، وامن المنطقة بشكل عام فى ظل قصور اليات القوى الاقليمية .

وتنبع خطورة ذلك من أن هذا الامر قد يسهل من عملية فرض السيطرة الدولية على مياه البحرالآحمر تحت غطاء مواجهة القراصنه وامتداده الى ماهو ابعد من من ذلك خاصة وأن مصالح كثير من القوى العالمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه المنطقة سواء (الشرق الاوسط :- الخليج العربى –البحر الاحمر – القارة الافريقية ...الخ) نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة حيث يمر بها حوالى ٣٠%من الانتاج العالمى للنفظ ومايقرب من ١٦الف سفينة تجارية وسياحية سنويا ، وتحمل حادثة اختطاف ناقلة النفط "سيروس ستار" السعودية وغيرها ،العديد من الدلالات حول تنامى خطر القرصنة ومن ثم زيادة ماتمثله من تهديد فالسفينة تم اختطافها فى المياه الدولية للمحيط الهندى ،ممايعنى توسيع القراصنة للمجال الجغرافى لعملياتهم حيث لم تعد قاصرة على نطاق جغرافى محدود !

اذا رجعنا الى دراسة هذه الظاهرة كظاهرة قديمة قدم التاريخ نجد انها تختفى وتظهر نتيجة عدة عوامل اجتماعية،اقتصادية،سياسية حيث يرصد التاريخ ظاهرة القرصنة كأول عمليات إرهاب عرفها التاريخ القديم .

أول من قام بتدوين هذه النشاطات الإرهابية كان ألمؤرخ ،هيرودوت حيث تسببت بحرب عظيمة بين الفرس والإغريق، و يذكر التاريخ أن القراصنة الفينيقين واليونانيين هم أول من قاموا بذلك مع السفن التجارية حيث كانت تقع مدنها على الشاطئ الشرقي من البحر المتوسط ،فقد كانت حركة التجارة في ذلك الوقت من مصر إلى الإمبراطورية الآشورية على اوجها .

كما أن جميع محيطات العالم كان لها تاريخ طويل من أعمال القرصنة البحرية ، من الأيام الأولى للبحرية والتى كانت الدول تحاول أن تردع هذه النشاطات الإجرامية مثل البحرية البريطانية والفرنسية ، والهولندية، وذلك لحماية مصالحها الإستعمارية المنتشرة في أنحاء العالم.

وكانت القرصنة في ذلك الوقت ١٧٠٠ م تظهرعلى أنها قوى مناهضة للإستعمارحيث كان هدفها إحداث خسائر لوجيستية للمستعمروإسترداد حقوق مسروقة في الأساس، وبذلك إنتقلت القرصنة من أماكن التبادل التجاري لتصبح منتشرة في مناطق الإستعمار ويذكر التاريخ ان البحرية الأمريكية فى العصر الحديث قامت بملاحقة "قراصنة البحر المتوسط " وألحقت بهم هزيمة كبيرة وذلك اثناء حرب التحرير الجزائرية ولاحقتهم حتى المحيط الاطلنطى ، كما كان البحر المتوسط في القرن التاسع عشر أشبه ببحيرة للمستعمر البريطاني وذلك بسبب الإنتشار الكبير للسفن الحربية البريطانية.

ويتضح من تطور الأحداث في الوقت الحالي أن هذه الدول لم تقم بالتخلص من القراصنة على الإطلاق، بل قامت على مدار ثلاثة قرون بحماية مصالحها فقط في بدايات القرن العشرين والتقدم الملفت في القوة البحرية للمستعمر أدت إلى تجاهل أمر القرصنة، حيث أنها لم تكن على مستوى القوة التي من الممكن الخوف منها.

والمتتبع لهذه الظاهرة والمناطق التى تتنامى فيها ، نجد أنه أينما وجدت حركة تجارية برية أو بحرية كانت هناك أيادي غير مسئولة تحاول أن تنال من مصالح الإزدهار الإقتصادي للشعوب. و تشير الدراسات أن القرصنة عادتا ما تتواجد في المناطق الفقيرة والتي لها موقع جغرافي مميز، ومنها على سبيل المثال:- الصومال،جزر الكاريبي، والدنمارك ، وهذا مايفسراسباب عوده هذه الظاهرة وتناميها فى الصومال كنتيجه لتردى الاوضاع فى الصومال بدأمن انهيار الدولة الصومالية عام ١٩٩١م وسيطرة عصابات أمراء الحرب ومليشياتهم القبلية على أجزاء الصومال المختلفة.

ولم يتمكن هؤلاء من ملء الفراغ الذي تركه انهيار الدولة، بل بدأت حرب أهلية مدمرة وفرت فرصة لسفن الصيد الأجنبية لغزو شواطئ الصومال في وقت مبكر لنهب الخيرات الوفيرة في البحر. فساحل الصومال يعد الأطول أفريقيا حيث يقدر بـ ٣٣٠٠ كم ، ويتوفر على ثروة بحرية وفيرة ومتنوعة بما فيها طيور البحر والحيتان وأسماك القرش والعديد من أنواع السلاحف البحرية ، وقد أصبح مرتعا للكثير من السفن الاجنبية لنهب ثروات الصومال البحرية في ظل غياب سلطة الدولة وسقوط هيبتها .

كان الصيادون المحليون يشكون من أن شباك صيدهم الصغيرة وغيرها من معدات صيد الأسماك التى تتعرض للتدمير بسبب السفن الأجنبية العملاقة بشكل مستمر مما أثار المواجهة المباشرة بين السفن

الأجنبية والصيادين في المناطق القريبة من الشاطئ الصومالي وقد طالب سكان السواحل الصومالية مساعدتهم على وضع حد لممارسات سفن الصيد الأجنبية التي لاقبل لهم بها ولكن لم يستجب احدا لهم .

ونشأت لدى بعض الشباب رغبة للانتقام فحاولوا مطاردة هذه السفن باستخدام زوارق سريعة وبنادق مما يدافعون بها عن أنفسهم في فوضى الحرب الأهلية. وهنا لجأت الشركات المتسللة إلى تغيير أساليبها في مواجهة هذا التحدي فسعت إلى استصدار تراخيص تمنحهم حق صيد الأسماك على طول الساحل من أمراء الحرب الذين سهلوا المهمة في مقابل ملايين الدولارات التي تمنح لهم من طرف هذه الشركات. فقد كانت كل منطقة تخضع لأمير حرب ومليشياته القبلية، وكانت كل مجموعة تجوب المنطقة التي تخضع لها مدعية أنها تقوم بدور خفر السواحل. وهكذا تمكنت هذه السفن من ممارسة عملها دون خوف من الشباب المحليين.

كانت تلك السفن تمخر البحر تحت حماية مليشيات تابعة لأمراء الحرب المنتفعين وتمنع الشباب المحليين من التعرض لها ، وإذا حدث أن اقتربت السفن الكبيرة جدا إلى الشواطئ بحيث تحرم قوارب الصيادين المحليين من رزقهم اليومي فإنهم يضطرون عندئذ لمقاومتها، في مقابل ذلك كانت السفن الكبيرة تواجههم بعنف مبالغ فيه بالأسلحة النارية الثقيلة وبخراطيم ضغط المياه لقلب قواربهم الصغيرة.

وعلى هذا الأساس أصبحت المياه الصومالية محط سفن الصيد الكبيرة التي تمارس الصيد باستخدام معدات الصيد المحظورة عالميا، بما فيها الشبكات ذات الفتحات الصغيرة جدا والنظم المتطورة للإضاءة تحت الماء لجذب الأسماك إلى الفخاخ والتجريف المحرم دوليا والشباك الخيشومية التي تقضي على مصائد الأسماك الشاطئية مما يؤثر على نضوب الموارد البيولوجية خلال المدى الطويل وتداعياته على مستوى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الساحلية، فقد جرى نهب جواد البحر وسمك القرش والموارد الأخرى، ويقدر ما جرفته هذه السفن من الشواطئ الصومالية ٢٥٠٠٠ طنا سنويا،

كما أن الاستفادة كانت متبادلة بين الأساطيل الأجنبية والمليشيات وأمراء الحرب الذين يستصدرون لهم الرخص ولذلك كان الجميع يعمل على عدم عودة الاستقرار للصومال. وشملت شركات الدول المستفيدة فرنسا وأسبانيا والهندوراس واليابان وكينيا وسريلانكا وكوريا وباكستان وتايوان وغيرهم. وكانت السفن تحمل أعلاما لدول غير مشهورة حتى تتجنب أنظمة دولها. وبعد أن أصيب الشباب بالإحباط بعدما تولت مليشيات أمراء الحرب حماية سفن الصيد، تحولوا إلى السفن التجارية بدل سفن الصيد.

وأصبح الهدف بعد ذلك سهلا باستخدام زوارق سريعة مسلحة بمجموعة من الأسلحة. فبعد الاستيلاء على السفينة التجارية وطاقما يطلبون الفدية مقابل إطلاق سراحهم، وقد انضمت إليهم لاحقا مليشيات أمراء الحرب بعد أن رأى رجالها أن هذه الطريقة أسرع في الكسب من العمل لدى أمراء الحرب، وهنا بدأت القرصنة تنحرف عن مسارها لتتعرض للسفن التي تقوم بإيصال المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي للصوماليين أنفسهم الذين تتعرض حياتهم للتهديد جراء الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية.

وتفيد التقارير بأن الخلافات داخل المجموعات أحيانا تؤدي إلى أن تصفي مجموعة واحدة الأخرى ، حيث كانت المليشيات التي تدعي أنها تقوم بدور خفر السواحل تطوعيا تستولي على بعض السفن التي لا تدفع لهم مقابلا ليتم دفع الفدية لإطلاقها ، وبدأ ذلك في السنين الأولى من الحرب الأهلية ، وربما تكون أول محاولة قرصنة قد تمت فى مارس١٩٩٥م حيث أطلقت المليشيات قذائف هاون على يخت بريطاني اسمه(لونجو باردا) في خليج عدن وحاولوا الصعود على اليخت لولا اقتراب البحرية الكندية(فريدريكتون) التي كانت تمر بالمكان.

في يناير١٩٩٨م استولت مليشيات في شمال شرقي الصومال على سفينة بلغارية مربوطة بأخرى سورية وساعد في التفاوض شيوخ عشائر ورجال أعمال في بوصوصو، شمال شرقي الصومال، وتم الإفراج عن الطاقم والسفينة في فبراير مقابل ١١٠٠٠٠دولار، ومنذ ذلك الحين عرضت إدارة بونت لاند في شمال شرقي الصومال استصداررخص لسفن الصيد بشرط التزامها بممارسة ما أسمته"عمليات صيد سليمة".

وكانت المواجهات بين سفن الصيد والقراصنة متواصلة في صمت دون أن تثير أحدا حتى بلغت سفن الصيد في عام ٢٠٠٥م حسبما تشير بعض الدراسات إلى نحو ٧٠٠سفينة صيد أجنبية تقوم بالصيد غير المشروع في المياه الصومالية .

ويقدر مسؤول في الأمم المتحدة أن عمليات الصيد غير المشروع في المياه الصومالية تدر ما يربو على ٣٠٠ مليون دولار سنويا وحسب المكتب البحري الدولي فإن عمليات القرصنة المنفذة أو تلك التي تمت محاولتها والمبلغ عنها في مياه أفريقيا الشرقية ومنذ عام ٢٠٠٠ وحتى عام ٢٠٠٤ على التوالي تبلغ :-١٣،٢٨،٢٢،١٩،١٨، وهذا يشير إلى أن معدل القرصنة كان في تراجع ملحوظ. ولكن بدأ في الارتفاع بعد ذلك منذ ٢٠٠٥م حتى الآن فيما عدا فترة المحاكم الإسلامية وهي النصف الأخير من عام ٢٠٠٦ .

ثانيا :- أهمية موضوع الدراسة

وانطلاقا من اهمية البحث والدراسة لمثل هذه الظاهرة الخطيرة وفى ضوء تلك الاحداث المتتابعة وتداعياتها الاقليمية فى المنطقة والتوقعات المستقبلية اصبح لزاما علينا القاء الضوء على هذه الظاهرة ودراسة ابعادها وتداعياتها على المستوى الاقليمى والدولى وطرح الحلول لمواجهة هذه الظاهرة وتحجيمها والقضاء عليها من منطلق تحقيق الامن والاستقرار لدول المنطقة وارساء سبل ودعائم السلام والتنمية فى منطقة ذات بعد استراتيجى تلقى اهتماما اقليميا وعالميا على اعلى المستويات ، حيث ترجع اهمية الدراسه الى عدد من الاعتبارات تتمثل فى الاتى :-

١- أهميه علمية :-

ندرة الرسائل والابحاث العلمية والتى تدرس هذه الظاهرة ويرجع ذلك لحداثتها والتطورات المتلاحقة لها مما يستوجب اهمية التطرق لهذه الظاهرة ودراستها ،وتحليل اسباب تناميها المفاجئ للوصول لحلول واقعية لمواجهة والقضاء عليها ، كما ان التوقعات المستقبلية من خلال البحث يضع لنا مؤشرات

تخدم عملية البحث العلمى بشكل عام ويسهم فى وضع اليات للمعالجة .

إن التأخر الملحوظ في مستوى التنمية البشرية في أفريقيا هو الذي جعل منها مسرحا لأنواع مختلفة من مظاهر التطرف والعنف في البر و البحر، و أكبر دليل على ذلك هو زيادالقرصنة على السواحل الأفريقية تكمن الخطورة في القرصنة في أنها بدأت تأخذ شكلا منظماً ، مما يعني أن هناك إدارة لعمليات القرصنة ويتضح هذا بشكل واضح في أحداث السفينة المصرية "بلوسي"التي تم خطفها في المياه الإقليمية الصومالية.

٢- أهمية عملية :-

إن الأضرار الناجمة عن إزدياد عمليات القرصنة على السواحل الشرقية للقارة الأفريقية كبيرة جدا ، حيث يمكن تلخيصها في أن هناك العديد من الدول قد تتضرر إقتصاديا، و مثال على ذلك مصر التي تستفيد بنحو ٢مليارددولار سنويا من عائدات السفن التجارية المارة بقناة السويس ولا يمكن تجاهل مشكلة فقد السيادة على المياه الإقليمية الدولية، حيث ان إنتشار القرصنة في ظل غياب خطة أمنية أفريقية قد يتسبب في تدخل قوى عظمى وإنتشار قواعد عسكرية أكثرومثال على ذلك جمهورية جيبوتي التي لا تملك من موارد طبيعية إلا موقعها المتميزحيث تسيطر قوات البحرية الأمريكية على الميناء و المياه الإقليمية وتأخذ القرصنة في أفريقيا أشكالا مختلفة، فمنها القرصنة على السفن التجارية و إختطاف طاقمها وطلب فدية، وهي نشطة على السواحل الصومالية. أوعصابات تهريب البشر والهجرة الغير شرعية للقارة الأوروبية، وهي منتشرة في شمال وغرب أفريقيا .

إن السبيل الوحيد لإنقاذ أفريقيا من موجة القرصنة هو تفعيل الموقف الأفريقى الموحد ودورالاتحاد الأفريقى وأيضاً تفعيل دور الشركاء الإقليميين فى المنطقة، إن دور مصر التاريخي ومصالحها الاستراتيجية والاقتصاديه يجعلها في مقدمة الدول التي لابد أن تأخذ زمام المبادرة في التصدي إلي هذه المشكلة، خاصة وأن توقعات كثيرة منها :-توقعات حلف الناتو تثبت أن الظاهرة تتوسع وستمتد الى البحر الأحمر!

ثالثا : مشكلة الدراسة وتساؤلاتها :-

تطرح هذه الدراسة العديد من القضايا الهامة التى تتعلق بظاهرة القرصنة ومدى تناميها وتطوراتها المتلاحقة فى السنوات الاخيرة والذى اصبح يهدد الامن القومى لكافة دول المنطقة بل يتعداه الى تهديد المصالح الاقليمية والعالمية لكثيرمن دول العالم من منطلق المؤشرات الآتية :-

١- أسباب عودة ظاهرة القرصنه كمؤشر خطير يهدد أمن البحر الاحمر وطريق التجارة العالمية التى تمر عبر البحر الاحمر .

٢- مالفرق بين هذه الظاهرة قديما وحديثا والتى تدل على ان هناك تنامى لنوع قديم يعود للظهور بشكل جديد يهدد استقرار وامن سواحل شرق افريقيا .

٣- عبرت احداث القرصنه على مدى التقدم التكنيكى والتدريب التى وصلت اليه جماعات القرصنه

٤- إن منطقة شرق افريقيا وخاصة الصومال باتت تمثل خطر يهدد منطقة البحر الاحمر بأكملها والمصالح الاقليمية والدوليه.

ونظراً لاهمية هذه المؤشرات ، فقد ركزت الدراسة على الفتره الزمنيه منذ بداية احداث القرصنة والتى ظهرت فى البحر الاحمر منذ انهيار الحكومة المركزية فى الصومال وتصاعدت عملياتها منذعام ٢٠٠٠م ومازالت حتى يومنا هذا ، ومن خلال جمع المعلومات والبيانات وبتحليل ودراسة المعلومات المتاحة سوف تقوم الدراسة بالإجابة على التساؤلات الآتية :-

- ماهى الاسباب التى ادت الى انتشارظاهرة القرصنة فى هذه المنطقة وأماكن إنتشارها ؟
- ماهو مردود إنتشار القرصنة على االمنطقة ؟
- موقف القانون الدولي في مكافحة القرصنة ؟
- دور الشركاء الاقليميين فى مواجهة هذه الظاهرة ؟
- الدور المصرى واعتبارات الامن القومى المصرى ؟
- دور القوى الدولية وموقفها تجاه تلك الظاهرة ؟
- ماهى الاليات الواقعية لمواجهة ومعالجة هذه الظاهرة ؟
- ماهى أهم سيناريوهات المستقبل ؟

رابعا: الدراسات السابقه :-

من خلال البحث ومتابعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع هذا البحث فقد تبين الاتى :-

عدم وجود دراسات حديثة تعالج قضية القرصنة البحرية ، حيث تبين أن معظم الدراسات التى وجدت دراسات قديمة وتتحدث عن تاريخ القرصنة البحرية ، ولذا فإن معظم المادة البحثية تم تجميعها من خلال التقارير والابحاث التى اعدتها بعض المراكز البحثية فى المنطقة كما ان المادة الاخبارية من خلال الاخبار والتحقيقات اوالتقارير الخبرية الصادرة عن وكالات انباء او صحف رسمية ، وتركز أغلب الدراسات العربية على الأمن الاقتصادى وأمن البحر الاحمر وأهمية موقعه كممر لطريق التجارة العالمية ، كما تمثل قياس مؤشرات التداعيات الاقتصادية والأمنية العنصر الأساسى فى كثير من الدراسات مع ملاحظة إغفال المؤشرات الاخرى ، وقد امكن الحصول على بعض الدراسات التى تتحدث عن جوانب غير مباشرة يمكن الاستفادة منها فى خطة البحث وهى تنقسم الى ثلاثة اقسام وهى :-

١- قسم يتعلق بظاهرة القرصنة فى أعالى البحار .
٢- قسم يتعلق بأمن البحر الأحمر .
٣- قسم يتعلق بظاهرة القرصنة فى سواحل الصومال وخليج عدن .

أ- الدراسات التى تتعلق بظاهرة القرصنة فى أعالى البحار:-

معظم هذه الدراسات باللغة الانجليزية حيث تتحدث عن تاريخ القرصنة والبيئة التى تتواجد فيها والعوامل والاسباب الاجتماعية والتاريخية التى ادت الى ظهورها فى بعض المناطق والاماكن التى

تنتشر فيها هذه الظاهرة فى العصور التاريخية المختلفة ، كما أنها تتحدث عن اشكال القرصنه فى التاريخ القديم والعصور الوسطى وعصور الكشوفات الجغرافية .

١- دراسات باللغة العربية واللغة الانجليزية :-

١- د.جمال مظلوم ،أمن خليج عدن مابين القرصنة والإرهاب البحرى والإنعكاسات الإقتصاديه، (القاهرة : المركز الدولى للدراسات المستقبلية و الإستراتيجية يناير ٢٠٠٩)

تتناول هذه الدراسه منطقة خليج عدن حيث تمثل اكثر المناطق أهمية فى طرق الملاحة الدولية والذى يربط الخليج العربى بالقرن الأفريقى والبحر الأحمر فقناة السويس حتى البحر المتوسط ، ويركز على خطورة واهمية ارتباط هذه المنطقة ببعضها البعض وان امن المنطقه كلها مرتبط ارتباطا وثيقا بما يحدث من عمليات قرصنة وارهاب بحرى قبالة سواحل الصومال ، وتركز الدراسة على خليج عدن كممر وموقع هام فى خريطة الملاحة العالمية وارتباطه الوثيق بمنطقة الخليج العربى ومدخلة حيث مضيق هرمز ، ثم ارتباط ذلك بباب المندب والبحر الاحمر ثم قناة السويس كممر عالمى ، اى ان الخريطة البحرية للمنطقة تتصل إتصال وثيق ببعضها وان اية تداعيات بها تؤثر على امن المنطقة بأكملها .

(٢) المركز الدولى للدراسات الدولية والمستقبلية ،الأمن البحرى ومشكلاته المحتملة فى منطقة الشرق الأوسط (القاهرة : المركز الدولى للدراسات الدولية والمستقبليه ، اغسطس ٢٠٠٦)

تتناول هذه الدراسة قضية الارهاب البحرى ومؤشراته الخطيرة فى منطقة الشرق الأوسط وان هناك مؤشرات خطيرة تتصاعد وتهدد السفن الاقليمية والدولية ، وتشير الى المؤشرات التحذيرية واسبابها التى من أهمها :-

أ- زيادة تصعيد العنف الإسرائيلى العربى ، وعدم الإستقرار .

ب- البحث عن وسيلة انتقام ضدالتصرفات العسكرية التى تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية فى المنطقة

جـ- محاولة التنظيمات االإرهابية ، ومن يساندوهم بإبتكار خطط إرهابية بحرية جديدة .

وقد تناولت الدراسة خمسة مؤشرات اساسية للعمليات الإرهابية البحرية فى منطقة الشرق الأوسط وهى الثوره الاقليمية كمحفز للهجوم ،الآهداف البحرية المحتملة ،الجماعات الإرهابية ذات القوة البحرية فى المرحلة القادمة من الإرهاب البحرى والإستخدام الإرهابى للسفن فى نقل الأسلحة .

(٣) د.عبد الوهاب الحمد عبد الرحمن ، الخليج العربى والمحرمات الدولية الثلاث (الشارقة : مركز زايد للتراث والتاريخ ٢٠٠٠م)

تتحدث هذه الدراسة على المحرمات التى كان يتهم البريطانيين سكان الخليج العربى حيث التجارة المحرمة ومنها عمليات الخطف واالقرصنة والتجارة غير المشروعة وأن ذلك كان ذريعة للبريطانيين

للسيطرة على سواحل عُمان واتهام القواسمة بهذه العمليات ، كذريعة لفرض الحماية على الخليج العربى ومنطقة بحر العرب .

(٤) (1)Frank sherry ، A History of the Golden Age of Piracy .

تتناول هذه الدراسة حياة القراصنة و أنواعهم و صفات الكابتن المحبوب و أشهر القراصنة على مر التاريخ و حكاية ملك مدغشقر كما يتناول بعض الموضوعات المشوقة في حياة القراصنة.

(٥) Lehr .Peter، PIRACY In the Age of Global Terrorism (London,Taylor & Francis Group 2006)

وتتناول الدراسة الصومال "فردوس القراصنة"، بحر القرصنة في جنوب اسيا، مجمع القرصنة في البحر في مطلع القرن الحادي والعشرين :-

تكتيكية مستوى العمليات من منظور المعاصرة ، المراحل المنهجية للقراصنة،جماعة ابو سياف والقرصنة البحرية الإرهابية الناشئة بين نيكزس والقرصنة البحرية، الإرهاب في جنوب شرق آسيا ووترز، والقرصنة ، واتفاقية قانون البحار : هل القانون الدولي مساعدة الدول الإقليمية مكافحة القرصنة؟، السياسة الدولية في مكافحة القرصنة في جنوب شرق آسيا، قراصنة المرتدون ، وصيادو السمك : للسياسة "المستدامة" القرصنة في مضيق ملقا والقرصنة والإرهاب البحري.

(٦) Claire jowitt, The Politics of Plunder، : palgrave) 1550–1650 2006)

تتحدث الدراسة عن عدة مواضيع هامة من اهمها:من هم القراصنة؟ و سياسات النهب ، الحديث في وقت مبكر لقانون البحار، مشكلة القرصنة في ايرلندا ، ١٥٧٠-١٦٣٠، القرصنة والاسر في منطقة البحر الأبيض المتوسط المبكر الحديث : المنظور من البربر، القرصنة الصليبية، القرصنة والملاحة، الزواج المزدوج في القرصنة، سقالة الأداء : تنفيذ سياسة من القراصنة، من القراصنة والعبيد والكتابة عن المغرب في عصر الامبراطورية.

(٧) Pirate, Deborah lock, eye wonder, Dorling Kindersley Limited (London : 2005)

تناول الدراسة بداية ، من هم القراصنة ، أين هم ، القرصنة المبكرة، المغيرون من الشمال، البربر، المالطية الانتقامية، حياة القرصان، قراصنة المحيط الهندي، القرصان الغير محظوظ، ملك القراصنة، قراصنة البحار الشرقية وقراصنة الوقت الحاضر.

ب- فيما يتعلق بأمن البحر الآحمر

(١) عزالدين منصور"العوامل المؤثره على أمن البحرالاحمر ومبررات القوى الخارجية للتواجد فى هذه المنطقة" (مركز الدراسات الاستراتيجية ،أكاديمية ناصرالعسكرية،مارس ٢٠٠٩م).

تتناول هذه الدراسة اهمية البحر الاجمر بإعتباره عمقا استراتيجيا ومنطقة مؤثره على المصالح المصرية والاقليمية حيث بموقعه الجغرافى الفريد والذى يتوسط العالم القديم والمعبر الى العالم

الجديد والذى يستحوذ على اهتمام جميع القوى الدولية الفاعلة حيث باتت هذه المنطقة مطمعا لهذه القوى وانتقلت صراعاتها وتنافسها اليه واصبحت مسرحا للمؤمرات وساحة للصراع بينها .

تتبع اهمية هذه الدراسة من منطلق التطورات الاقليمية مثل ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وماتبعها من قررات دولية تمثل مشكلة امنية على الامن القومى لمصر والدول العربية الواقعة على حوض البحر الاحمر ، وتهدف هذه الدراسة الى :-

أ- دراسة الخصائص الجغرافية والسياسية للبحرالاحمر.

ب- تحديد العوامل المؤثره على امن البحر الاحمر .

ج- دراسة اسباب ومظاهر أزمة القرصنة والقرارات الدولية المتصلة بها

د- تحديد ابعاد التدخل الدولى ومبررات القوى الدولية للتواجد فى منطقة البحر الآحمر .

وتتضمن الدراسة مقدمة وثلاثة اقسام وتوصيات من اهمها :-

أ- ويتضمن القسم الآول من الدراسه على : - الآهمية الجغرافية والإستراتيجيه للبحر الأحمر

ب- ويصنف القسم الثانى فى الدراسة :-أشكال الصراع والعوامل المؤثره فى أمن البحرالأحمر

جـ- ويطرح القسم الثالث من الدراسة :- الدوافع والمبررات لتدخل القوى الخارجيه فى ألبحرالآحمر .

وفى النهاية يضع الباحث رؤيته حول مخاطر التدخل الدولى واهمية التعاون العربى خاصة الدول المطلة على حوض البحر الاحمر .

(٢)عبدالله بن سعيد محمد القحطانى ، التدخل الأجنبى فى منطقة البحر الأحمر وأثرة على الآمن القومى العربى ، بحث مقدم الى (القاهرة : اكاديمية ناصرالعسكرية ، ٢٠٠٩)

يتناول هذا البحث أهمية ومكانة دول منطقة البحر الآحمر ومفهوم وأبعاد الآمن القومى(العسكرية ،السياسية ،الإقتصادية ، الإجتماعية) وأثر التدخل وأساليب التنسيق والتعاون بين الدول المطلة عليه وصياغة إستراتيجية قادرة على مواجهة المستجدات .

كما تبرز الدراسة مفهوم التدخل الأجنبى فى هذه المنطقة وأشكاله وأسبابه وتطوره ، وتسليط الضوء على التدخل الأجنبى وأثره على الأمن القومى العربى من جميع جوانبه ، مع رصد لأشكال التطور مع مرور الزمن والتطلعات الاسنعمارية لمنطقة ذات أهمية إستراتيجية كشريان حيوى كبير يحوى عدد من الجزر تقدر بحوالى (٤٧٠) جزيرة .

وتؤكد الدراسة على أهمية الوقوف بالمرصاد امام التطلعات الصهيونية الإستيطانية وأطماع القوى الإستعمارية للسيطرة بأى شكل من الأشكال على هذه المنطقة ، وأهمية التنسيق للوصول إلى إستراتيجية قادرة على مواجهة التدخل .كما تؤكد توصيات الدراسة على أهمية إقامة تجمع عربى بضم الدول العربية المطلة على البحرالأحمر لغرض التعاون والتنسيق وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بأمن البحر الأحمر.

(٢) احمد المناخيلى ، انعكاسات عدم الاستقرار والامن فى مضيق عدن والبحرالاحمرعلى قناة السويس ، دراسة مقدمة الى :- هيئة قناة السويس ، ادارة التخطيط والبحوث (القاهرة : المركز الدولى للدراسات المستقبليه والاستراتيجية يناير ٢٠٠٩)

تتناول هذه الدراسة عدة محاور ترتبط بأمن البحر الأحمر وقناة السويس من خلال التعرف على ظاهرة القرصنة ، القرصنة امام السواحل الصومالية ، أهمية منطقة خليج عدن والبحر الآحمر للتجارة العالمية ،تأثير القرصنة على حركة الملاحة فى قناة السويس ،موقف قناة السويس من ظاهرة القرصنة البحرية . كما تركز الدراسة على الآهمية الإستراتيجية والإقتصادية لخليج عدن والبحر الآحمر وإرتباطها بقناة السويس كممر عالمى وحجم التحارة المارة بها ونوعيات السفن وتوزيع التجارة وفقا للمناطق القادمة منها والمتجهة إليها.

ج - قسم يتعلق بظاهرة القرصنة فى سواحل الصومال وخليج عدن :-

(١) محمد رفعت عبد العزيز ،القرصنة البحرية في خليج عدن(المشكلة والحل) رسالة دكتوراه (القاهرة : كلية ،تربية عين شمس ، رسالة دكتوراه ، ٢٠٠٩) .

ذكرت الدراسة صعوبة موقف المنظمات الإقليمية والدولية تجاة ظاهرة القرصنة في القرن الافريقي وذلك لعدة أسباب أهمها:-

- إستحالة مراقبة خليج عدن لكبر مساحته التي تزيد عن مليون كم مربع مقابل محدودية السفن الحربية ،
- إستحالة التحرك على الأراضي الصومالية في الوقت الراهن في ظل الحرب الاهلية وتحول القراصنة لقوة حقيقية منظمة يحسب لها الف حساب. كما ناقشت الدراسة الحلول المقترحة لحل الازمة كتسليح السفن التجارية،تنظيم حركة السفن التجارية التي تخرج من مضيق باب المندب في قوافل تحميها و تامين السفن بواسطة مروحيات مقاتلة. بالاضافة لمناقشة أهمية دور مصر الأقليمي في حل هذه المشكلة.

(٢) د. محمود ابو العنين (محرر) التقرير الإستراتيحى الأفريقى ٢٠٠٧-٢٠٠٨(القاهرة ، معهد لبحوث والدراسات الأفريقية ، الإصدار الخامس ، اكتوبر٢٠٠٨)

تتناول هذه الدراسة ظاهرة القرصنة الصومالية ، من خلال اولا التعريف الدولى للقرصنة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لعام١٩٨٢م، كما تعرض الدراسة اهمية هذا البحث من خلال عدة اعتبارات هامة وهى :-

إن الصومال دولة عضو فى الجامعة العربية والاتحاد الآفريقى ، وان تصاعد عمليات القرصنة تهدد امن المنطقة ، وان نوعية وتطور الاسلحة المستعملة فى عمليات القرصنة مما يزيد من خطورة تداعيات هذه العمليات كما يتعرض البحث لأسباب ظاهرة القرصنة الصومالية والعوامل التى ادت إلى تنامى هذه الظاهرة ، من حالة انهيار الدولة فى

الصومال ، وتردى الأوضاع بها مما خلق بيئة مواتية لظهور وتنامى مثل هذه الظواهر ، كما تظهر الدراسة الأهمية الإستراتيجية للصومال وموقعها المتميز وسواحلها الممتده ويتناول البحث ردود الآفعال العالمية والإقليمية، كما يطرح خيارات المجتمع الدولى .

(٣) المعهد الملكى للشئون الدولية ، القرصنه فى الصومال : تهديد للتجاره العالميه وإذكاء للحروب المحلية ، ترجمة : المركز الدولى للدراسات المستقبليه والاستراتيجيه (القاهرة ، المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجيه ، نوفمبر ٢٠٠٨م)

تتناول هذالدراسة عمليات القرصنة فى الصومال وتزايدها مما يهدد بخطر اقليمى على المنطقة وتخريب لحركة التجارة العالمية كما ان ذلك سوف يسبب كوارث بيئية واجتماعية تذكى الحروب الشرسة وتنافر الجماعات المختلفة فى المنطقة ، ويعتبر غياب هيبة الدولة وعدم وجود حكومة قادرة على القيام بمهامها مما ادى الى نشأة هذه الظاهرة وتحول القراصنة من استخدام معدات بدائية وزوارق صغيرة الى جماعات تطور الياتها ومعداتها ، وتعرض الدراسة احاديث لقصص الخطف والتهديد والمطالبة بدفع الفدية لاطلاق سرا الياتها ومعداتها ، وتعرض الدراسة احاديث لقصص الخطف والتهديد والمطالبة بدفع الفدية لاطلاق سراح المحتجزين ، كما تشير الدراسة الى الخطورة التى تمثلها ظاهرة القرصنة على المجتمع الدولى ، كما تشير الى نتائج القرصنة على الوضع فى الصومال ، وتداعيات القرصنة على التجارة الدولية ، وخيارات المجتمع الدولى للمواجهة ،

(4) Laura Hammond: "Somali Piracy: A Dangerous Internal and External Threat in Development Studies، School of Oriental and African Studies، Real Instituto Elcano، 12، October، 2008.

تتلخص الدراسة في إستيلاء قراصنة الصومال مؤخرا على أكبر وأكثر السفن قيمة بعيدا عن سواحل البلاد المضطربة. وقد دفع هذا العديد من دول العالم لأخذ التدابير البحرية. بيد أن مزيجا من عدم وضوح القانون الدولي الذي يحكم الرقابة على أعمال القرصنة ، وعدم رغبة شركات النقل البحري لتسليح أنفسها جعل المشكلة أكثر تعقيدا ، فالحلول الأمنية وحدها لا يمكن أن تضع حد لأعمال القرصنة. الصومال ، التي كانت في حالة حرب منذ نحو عقدين، تفتقر لدور دولة راغبة وقادرة على السيطرة على القرصنة ، كما ناقشت مدى ضرورة بروز مثل هذه الدولة الذي سيكون العامل الاهم للتعامل بفاعلية مع هذه المشكلة.

خامسا : منهج الدراسة :-

سوف تتبع الدارسة منهج ادارة الازمات، وقياس كيفية قيام الاطراف الدولية والاقليمية، فرادى او جماعات فى إحتواء الازمة او التصدى لها، على إعتبار أن القرصنة خلقت أزمة فى منطقة حساسة إستراتيجيا لكافة الدول الاقليمية والدولية على السواء، وأن تحليل رد الفعل الإقليمى والدولى على

الظاهرة سيعكس إلى أى حد توقع النجاح فى إحتواء القرصنة والقضاء عليها .

سادسا : خطة تقسيم الرساله :-

هذا وقد تم تقسيم الرساله الى :- مقدمة وخمسة فصول ثم خاتمة وهم كالتالى :- يتناول الفصل الآول : ظاهرة القرصنة البحرية : تحليل تاريخى وقانونى :- ينقسم الى :- المبحث الاول (ظاهرة القرصنة البحرية تاريخيا وجغرافيا وتعريفها وتحليلها من الجانب التاريخي والقانوني من خلال ثلاثة مباحث يتناول المبحث الاول :- التعريف بظاهرة القرصنة وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال الأتى :- أولا : الابعاد السياسية لظاهرة القرصنه ، وثانيا: الابعاد الإقتصادية لظاهرة القرصنه وثالثا : الابعاد الاجتماعية لظاهرة القرصنة .

ويتناول المبحث الثانى التطور التاريخى للظاهره وبداية ظهورها والاماكن التى انتشرت بها وذلك من خلال الأتى : أولا :- ظاهرة القرصنه تاريخيا ، وثانيا :مناطق انتشار القرصنه ، وثالثا :الشعوب التى كانت تتحترف مهنة القرصنة ، ويشمل المبحث الثالث :- على عناصر الجريمه المنظمة من خلال الآتى : اولأ :- تعريف ماهية القرصنه وعناصرها الاساسيه : ثانيا:- العناصرعن القانونية للقرصنه ، العوامل التى ادت الى نشأة الظاهرة فى على سواحل الصومال والتداعيات التى خلقت بيئة مواتيه لنمو الظاهره ، ويوضح فى ثالثا المفاهيم العالميه للقرصنه.): والذى

يتناول خلفية تاريخية حول ظاهرة القرصنة من خلال النقاط الآتية :- اولآ:ظاهرة القرصنه تاريخيا ، ثانيا:مناطق انتشار القرصنه ثالثا الشعوب التى كانت تحترف القرصنة ، ويشرح المبحث الثانى:- مع تحديد اولآ :- شرح جغرافى لكل من الصومال وخليج عدن ومنطقة البحر الاحمر وثانيا : يشرح طبيعة البيئة التى ادت الى : نشأة وبداية عمليات القرصنه على سواحل الصومال .

كما يتناول الفصل الثانى:- أسباب تفجر االظاهرة القرصنة في المنطقة وذلك من خلال ثلاثة مباحث وهما: المبحث الأول : والذى يشرح اسباب إنهيار الصومال وذلك من خلال المراحل الاتية :

اولا :- تداعيات انهيار الصومال وتدهور الاوضاع السياسيه فيها وفى البند ثانيا: يصف:-

الأوضاع الإنسانية للصوماليين فى الداخل ويتعرض فى ثالثا :الى :- الوضع الإنسانى للصوماليين فى الخارج (اللاجئين)

وفى المبحث الثانى : يتم توضيح عناصر الجريمه المنظمه وذلك فى النقاط التالية :- اولا : تعريف ماهية القرصنه وعناصرها الاساسيه ، ثانيا : كيف تتم عمليات القرصنة وفى ثالثا :- يتم توضيح المفاهيم القانونيه وتجريم للقرصنه الى جانب رابعا :- المفاهيم العالميه للقرصنه

ويتناول المبحث الثالث : العوامل الدولية والاقليمية من خلال النقاط التالية ، اولا :- موقف القانون الدولى من القرصنه ، ثانيا : مصالح القوى الدوليه فى المنطقه ، ثالثا : خطر صراع القوى الدولية والاقليميه على امن المنطقه ، رابعا :الهدف من تدويل ظاهرة القرصنه فى المنطقه.

ويعرض الفصل الثالث: الآثار واالتداعيات الإقليمية للظاهرة وذلك من خلال المبحث الاول: